

1502548-60.2021.8.26.0236

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... DE ILICITUDE NA EFETIVAÇÃO PRISÃO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO PERMANENTE. Tratando-se de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca domiciliar e pessoal que culminou com prisão do paciente, mantendo em depósito drogas e na posse de arma de fogo, não constitui prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1502548-60.2021.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502548-60.2021.8.26.0236

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCOS PAULA DA COSTA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de MARCOS PAULA DA COSTA JUNIOR como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 porque no dia, no local e da forma narrados na denúncia, estaria a guardar, para fins de tráfico, 49,7g de maconha, na forma de 01 (uma) porção, 100,15g de cocaína, na forma de 01 (um) tablete, 82,29g de cocaína, na forma de 17 (dezesete) pedras de crack, e 3,85g de cocaína, na forma de 01 (uma) pedra de crack, consideradas drogas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Da inicial, retiro que o denunciado guardava no interior de seu quarto diversas porções de maconha, cocaína e crack, com o propósito de comercializá-las. No dia do fato, no endereço supracitado, já conhecido como ponto de venda de drogas, MARCOS foi avistado por Policiais Militares que realizavam patrulhamento, no exato momento em que entregava algo para GLEIDSON DOS SANTOS DE JESUS. Ao avistar a viatura, o denunciado colocou o objeto na boca, saiu correndo e entrou numa residência, sendo posteriormente abordado. Em seu poder, foi encontrada a quantia de R\$ 125,00. Na sequência, MARCOS foi conduzido até sua casa, sendo os PM's informados pela genitora e pelo padrasto do denunciado que este não permitia o ingresso de qualquer pessoa em seu quarto. Franqueada a entrada, os PM's ingressaram no imóvel e, no

quarto de MARCOS, mais precisamente na gaveta da cômoda, localizaram porções de maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão, um canivete, plástico-filme, saquinhos e cerca de 2500 eppendorfs vazios.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi notificada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Feita a citação, realizou-se a instrução. Após, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no art. 33, da LD.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira do APF de folhas 01/02, dos BOs de folhas 14/18 e 19/20, dos autos de exibição e apreensão (fls. 23/25), do auto de constatação preliminar (fls. 26/28), do laudo pericial de objetos (fls. 138/141) e dos exames toxicológicos definitivos (fls. 142/153).

A autoria, retiro da prova oral colhida.

A começar, relembro que em interrogatório administrativo, o acusado confessou a traficância (folhas 11/12); na oportunidade, disse que estava a fazer uso de droga com Gleidson, na rua, ao que, ao avistar a polícia, correu para dentro da casa de João, seu vizinho. A PM foi até à sua casa, tendo os militares recebido autorização de entrada de sua mãe e do padrasto. No seu quarto, houve o encontro da droga apreendida, além dos petrechos. Disse que vendia a R\$ 100,00 o volume de 05 gramas de cocaína e de crack. Trouxe a droga de Itápolis.

Em juízo, porém, alterou a versão. Disse que o entorpecente apreendido dentro da casa dele havia sido, pelo réu, subtraído (juntamente com outros petrechos) de outro traficante para que pudesse fazer o uso. Negou ter posto, no momento da abordagem, a maconha na boca e a engolido. Disse estar sendo perseguido pela polícia e que a entrada dos militares na casa se deu sem a anuência dos moradores. Inquirido sobre a razão pela qual trouxe versão diversa daquela apresentada na delegacia, respondeu que não se recorda do interrogatório administrativo. Não sabe o nome do vizinho. O vizinho é parente de Gleidson. Não foi o PM Macedo quem o abordou em 2018. A droga apreendida no quarto estava toda numa sacola, juntamente com a balança de precisão. Guardou os emperdooffs numa gaveta. O canivete foi usado para cortar o crack para o uso próprio. Toda a droga apreendida estava no quarto. Na rua, não trazia droga. O Gleidson pode confirmar isso. Não pos maconha na boca. A polícia foi entrando na casa sem autorização. Acredita ser perseguido pela PM. Não autorizou o PM adentrar na casa. Depois de ser abordado, não foi atendido na UPA. Negou ter engolido a droga. Não presenciou a PM dizer ao médico que o réu ingeriu a droga.

Relembre-se que “a confissão, ainda que feita durante a fase inquisitiva, é prova idônea quando se apresenta em harmonia com o conjunto probatório.” (TJ-SP - Apelação : APL 993060637827 SP, d.p. 09/09/2010).

“A jurisprudência do STF aceita a confissão extrajudicial quando corroborada por outros meios de provas, admitindo, também, o testemunho de policiais na fase judicial. 5. Ordem denegada” (Habeas Corpus 116437 - Relator Ministro Gilmar Mendes - Segunda Turma - Julgado em 04/06/2013 - Div. 18.06.2013 - Pub. 19.06.2013).

Ainda que o réu tenha se retratado em juízo da confissão outrora realizada, decerto

a admissão extraprocessual, confrontada com as demais provas, é hábil para ensejar na condenação, notadamente porque não haveria razão para o requerido não apresentar, já à autoridade policial, a veracidade dos eventos.

Aliás, inquirido pelo juízo por qual razão mudou a versão dada ao delegado, em audiência, o denunciado respondeu, de forma lacônica, que não se recordava do interrogatório administrativo, circunstância bastante indicativa de que passou, com a denúncia, a mentir no feito, objetivando eximir-se da responsabilidade.

Sem sucesso, porém.

“Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou momento em que se pronuncia, mas pela força de convencimento que nela se contém. E assim como não se questiona o direito que tem o réu de se retratar em Juízo, também não é proibido ao Juiz acolher a confissão prestada no âmbito investigatório, confortada por dados de convicção colhidos à luz do contraditório. Confirma-se, a propósito, a nova redação do art. 155 do CPP, introduzida pela Lei 11.690/08. Ademais, segundo escólio de Magalhães Noronha, 'a retratação tem efeitos relativos; ela não prevalece sempre contra a confissão, pois o Juiz formará sua convicção através do conjunto da prova. A regra no procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o delito na Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima de violências daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que a corroborem, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros elementos probatórios (AC 0008802- 90.2004.8.26.0278 - Rel. Sérgio Coelho - Julg. em 28.07.2011.

Contra o denunciado, porém, não é só.

Com efeito, os policiais ouvidos trouxeram uníssimas narrativas. Resumidamente, segundo os depoimentos deles, durante patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o custodiado prestes a entregar um objeto a Gleidson. No entanto, Marcos, ao notar a presença dos militares, alocou o aludido objeto em sua boca e, em seguida, pô-se a fugir. Assim, acreditando que ali estariam realizando o comércio de entorpecentes, deu-se início a perseguição policial, sendo o custodiado capturado no imóvel vizinho a sua residência. Feita a captura, os militares questionaram ao padrasto do investigado se havia algo ilícito na residência, ao que Sérgio (o padrasto) apontou que desconfiava que sim e autorizou o ingresso dos militares na residência. Durante as buscas, foram encontrados no quarto do custodiado 17 (dezessete) porções de crack, que pesaram aproximadamente 86,59g; dois tabletes de cocaína, pesando cerca de 104,73g; uma porção de maconha, pesando cerca de 54, 28g; uma pedra de crack, pesando cerca de 6,73g; uma pequena balança de precisão, um canivete com resquício de pó branco, plástico filme, “sacolé” vazio, e aproximadamente 2.500 (dois mil e quinhentos) eppendorfs vazios. É comum que o traficante engula a droga para fugir do flagrante. Não foi feita lavagem estomacal. O requerido, informalmente, confirmou a traficância. O usuário disse aos PMs que iria consumir droga com o réu.

Mais. Tanto a genitora do denunciado (Ilza) como o padrasto dele (Sérgio) disseram que autorizaram a entrada da PM na casa em que a família mora porque suspeitavam que o requerido, de fato, estaria a guardar droga para fins de tráfico. Disseram terem acompanhado as buscas e que viram quando os militares encontraram as drogas e os petrechos. Não houve indicativo de qualquer mal proceder policial. Ouvido Gleidson, testemunha de defesa, trouxe depoimento contrário aos interesses do denunciado, ao dizer que o viu correr da polícia e adentrar ao imóvel. Versou, também ter aberto o portão aos militares, os quais foram educados e explicaram que queriam fazer a abordagem em Marcos, em virtude da suspeita de narcotraficância (que estava na casa do primo.. Viu o réu adentrar correndo. A polícia chegou e o depoente abriu o portão. Não se sentiu intimidado pelos policiais. O réu entrou correndo para dentro porque viu a polícia, para fugir. Os policiais explicaram a

situação; era para fazer a abordagem no réu.

Como se vê, não resta a menor dúvida de que o acusado tinha, em sua guarda e na sua posse, considerável volume de droga: 49,7g de maconha, na forma de 01 (uma) porção, 100,15g de cocaína, na forma de 01 (um) tablete, 82,29g de cocaína, na forma de 17 (dezessete) pedras de crack, e 3,85g de cocaína, na forma de 01 (uma) pedra de crack: autos de exibição e apreensão (fls. 23/25), auto de constatação preliminar (fls. 26/28), e exames toxicológicos definitivos (fls. 142/153).

Para além disso, no seu quarto, não foram poucos os petrechos apreendidos: uma balança de precisão, um canivete, plástico-filme, saquinhos e cerca de 2500 eppendorfs vazios - autos de exibição e apreensão (fls. 23/25) e laudo pericial de objetos (fls. 138/141).

Tais circunstâncias (o volume e a diversidade de drogas e os petrechos apreendidos) já afastam, por elas mesmas, qualquer alegação de que os tóxicos destinavam-se, apenas e tão somente, para o consumo do acusado.

Faço, aqui, valer o regramento do art. 28, §2º, da LD, interpretado a contrário senso. Em verdade, segundo a literatura médica, o montante de cocaína e de crack apreendido seria suficiente para colocar em overdose, uma pessoa adulta, por 9.314 vezes; o volume de maconha encontrado seria capaz de trazer o mesmo efeito por 303 vezes.

Para além disso, o requerido confessou administrativamente o tráfico; a mãe e o padrasto dele já suspeitavam que o agente estava a praticar o espúrio comércio e os militares disseram tê-lo visto tentar passar a droga para terceiro, na rua (em local conhecido como ponto de narcotraficância), o que motivou a perseguição e a prisão.

O réu, por evidente, incorreu no delito do art. 33, da LD.

Assim formo meu convencimento.

Não convence a alardeada tese levantada pelo requerido de que houve ilegalidade no proceder policial.

Como se viu, o requerido estava na rua a passar a droga para terceiro, em lugar conhecido como ponto de tráfico; ao ver os militares, colocou-a na boca e tentou se evadir.

Tais elementos denotam que a diligência policial em persegui-lo e, alfin, prendê-lo, estava calcada em evidenciada suspeita.

Mais. O encontro da droga apreendida na casa do réu deu-se após a autorização de ingresso policial perpetrada pelos moradores do imóvel (a saber, a mãe e o padrasto do denunciado), pessoas que já suspeitavam que o agente estaria a traficar entorpecente.

Tal circunstância foi confirmada também pela testemunha de defesa, Gleidson, que disse ter visto o réu correr para dentro da casa, quando o denunciado viu a polícia, circunstância, por ela mesma, que já indica a fundada suspeita hábil a legitimar o proceder policial.

Como se não fosse suficiente para rechaçar a tese (mas já o é), ainda que não houvesse autorização dos moradores para o ingresso no imóvel (embora comprovado que eles, de fato, autorizaram os militares adentrarem na casa), relembremos o teor do Tema 280, do STF, segundo o qual é válida a busca e apreensão domiciliar, pela autoridade policial, independentemente de autorização judicial, quando houver elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a medida.

E a fundada suspeita, repito, deriva do fato de que o requerido, ao ver a viatura, no exato momento em que tentava passar a droga para terceiro, em lugar de traficância, tentou, sem sucesso, evadir-se, o que foi confirmado pela testemunha defensiva Gleidson.

O tráfico de drogas, como cediço, tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que legitimou, no caso em apreço, a diligência policial.

O TJSP, instado a se manifestar sobre caso muito semelhante ao que ora se coloca, assim decidiu:

" Inicialmente, no que concerne à ilicitude da prova, frente à alegada ocorrência de invasão de domicílio, temos que o argumento deve ser afastado.

A privacidade do domicílio, constitucionalmente assegurada, encontra limites na própria Carta Fundamental, incluindo-se no rol das escassas hipóteses de mitigação

deste direito fundamental a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado judicial nos casos de flagrante delito, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.

Com isto, mister se faz esclarecer que o crime de tráfico de drogas, mormente nas figuras de trazer consigo, guardar e ter em depósito, configura crime permanente e sujeita o autor da conduta ao estado de flagrância enquanto perdurar a prática criminosa, prescindindo-se, portanto, de mandado de busca e apreensão durante a ocorrência do delito.

Este mesmo entendimento está sedimentado na jurisprudência das Cortes Superiores:

“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA EFETIVAÇÃO PRISÃO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO PERMANENTE. Tratando-se de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca domiciliar e pessoal que culminou com prisão do paciente, mantendo em depósito drogas e na posse de arma de fogo, não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio (Precedentes).” (Habeas corpus denegado. (STJ - HC 200900111626, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 01/02/2010 grifo nosso).”

O trecho acima foi retirado do voto de lavra do eminente Desembargador Roberto na apelação Apelação Criminal nº 1500039-73.2019.8.26.0060, de cuja ementa ora se apõe:

Apelação – Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminar – Nulidade – Ilegalidade de provas – Violação de domicílio – Inocorrência – Delito permanente – Prescindível o mandado de busca e apreensão – Preliminar rejeitada – Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares – Intuito mercantil comprovado nos autos – Inadmissibilidade da desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas – Alegação de uso desvinculada do conjunto probatório – Condenação mantida – Aumento da pena-base que se mostra excessivo, diante da quantidade de drogas apreendida e da primariedade – Regime inicial fechado mantido – Inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500039-73.2019.8.26.0060; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Auriflama - Vara Única; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019)

O STJ, por seu turno, traçou novos contornos sobre tráfico nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, entendendo-se, nestas situações, ser despidendo o mandado judicial, pois configurado o flagrante delito.

Para melhor elucidação, trago a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FLAGRANTE DE CRIMES DE POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, E TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO”. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “Tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, de crime permanente, mostra-se prescindível o mandado judicial em caso de flagrante delito (precedentes)” (HC 378.323/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 25/4/2017). 2. Verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 626.817/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Por onde quer que se veja, não houve ilegalidade no proceder policial.

Ainda neste ponto, a tese do réu de que um dos PMs está a responder por processo diverso, em virtude de má conduta no mister, nem de perto macula o ato aqui processado.

A uma, porque não há neste caderno, comprovação nesse sentido, ônus estritamente defensivo (art. 156, do CP); a duas, porque não há qualquer indicativo de que o suposto evento ilícito praticado por tal militar (não se sabe sequer se há trânsito

em julgado deste eventual processo) tangencia-se, de algum modo, aos eventos apostos na denúncia.

É bom que se consigne; ainda que o acusado tenha levantado ilação no sentido de que um dos militares está a responder processo por eventual tortura (o que é descomprovado em caderno, repiso), não há qualquer indicativo de que Marcos foi submetido à violência policial no momento da abordagem (conferir, inclusive, o laudo o de folhas 49/50 não indicou qualquer lesão aparente no recém custodiado). Mais. A abordagem foi acompanhada por familiares do réu, os quais foram ouvidos em audiência e disseram, ainda que inquiridos pela defesa técnica, que os militares bem agiram, sempre com educação, no proceder

A tese não convence em absoluto..

A condenação se impera. Assim formo meu convencimento.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, depreendi maus antecedentes: 0001958-36.2016.8.26.0236 (0004380-47.2017.8.26.0236).

Ainda, elevo a pena em virtude da natureza de parte da droga apreendida (crack e cocaína), entorpecentes de alto grau viciante e extremamente lesivos - aplico, aqui, a regra do art. 42, da LD.

Pena inicial em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa

Na segunda fase, depreendi a reincidência específica: processo 0003718-54.2015.8.26.0236 (folha 62).

Compenso-a com a confissão administrativa.

Pena intermediária em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena.

Inaplicável o benefício do §4º, do art. 33, da LD, porque o requerido ostenta duas condenações hábeis a gerar reincidência (0001958-36.2016.8.26.0236 e 0003718-54.2015.8.26.0236), sendo uma delas (a segunda), inclusive, específica.

Pena final em 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa.

Ante o montante de pena, os maus antecedentes, a má circunstância judicial (art. 42, da LD) e a reincidência específica, o regime inicial será o fechado.

O valor do dia multa, o mínimo legal.

Ainda, porquanto o montante de pena aplicado e a reincidência específica, impossível a concessão dos benefícios do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos CONDENO MARCOS PAULA DA COSTA JÚNIOR como incurso no art. 33, da LD, à pena de 6 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão e 642 dias-multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia-multa, o mínimo legal.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do CPP, notadamente a ordem pública, afinal, já mostrou, o condenado, não ser respeitador das regras impostas pelo Direito, porquanto é multirreincidente ((0001958-36.2016.8.26.0236 e 0003718-54.2015.8.26.0236), inclusive específico Outrossim, não olvida o subscritor que a prisão preventiva decretada outrora foi submetida à apreciação do e. TJSP, mediante a impetração de HC 2291961-72.2021.8.26.0000, que teve, há pouco mais de um mês, como resultado, a denegação da ordem

Transcrevo a ementa:

Habeas Corpus - Tráfico ilícito de drogas - Arguição de ilicitude do flagrante - Inocorrência - Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva - Condições pessoais desfavoráveis - Revogação - Impossibilidade - Reincidência que veda a outorga de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares - Exegese do § 2º, do artigo 310, do Código de Processo Civil - Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema - Precedentes - Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2291961-72.2021.8.26.0000; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara

de Direito Criminal; Foro de Ibitinga - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/02/2022; Data de Registro: 14/02/2022).

Mais, a parte condenada respondeu a todo o processo presa, de modo que seria paradoxal que, após a condenação, obtivesse a liberdade

Neste sentido : Se a Justiça não reputou digno do benefício da liberdade, quando ainda contava ser absolvido, com mais forte razão carecerá o acusado de requisito subjetivo depois de condenado, quando a presunção de inocência terá cedido à de sua culpabilidade.(Habeas Corpus n. 1.156.827-3/0-00 Quinta Câmara Seção Criminal Rel. Des.Carlos Biasotti j. 11-01-08 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE Inadmissibilidade Réu preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante Inteligência do art. 594 do CPP. Não se pode acenar o direito de apelar solto quem se acha preso, durante o curso do processo, em virtude de flagrante: a norma do art. 594, CPP, não se aplica à situação do réu em custódia cautelar, porque um dos efeitos da sentença condenatória é o da conversão na prisão do sentenciado que nela se encontra. (RT 835/561 TJSP) HABEASCORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. "FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

D. PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃOES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA - 2209977-42.2016.8.26.0000 HCHABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pela acusada, qual seja, o modus operandi do crime de roubo circunstanciado, demonstrando sua audácia e frieza na suposta prática do delito. STJ - HC: 346128 SP 2015/0323206-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/02/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe24/02/2016)

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Proceda-se com a destruição da droga, nos moldes do art. 72, da Lei 11.343.

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s). Oficie-se o e. STJ, para os fins do julgamento do HC impetrado, noticiando nas folhas 229/32, comunicando o advento deste decreto.

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Ibitinga, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA